

1500537-34.2022.8.26.0168

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: ALINE TABUCHI DA SILVA

Comarca: Dracena

Foro: Foro de Dracena

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... também, que praticou entre 07 a 10 furtos de fios nos últimos dias, porém não sabe indicar todos os endereços, pois sempre praticava os furtos em estado de embriaguez e drogado, recordando-se apenas dos seguintes furtos: 01(um) furto praticado no final do ano de 2021, em um poço da Emdaep, próximo ao clube ABD; 02(dois) furtos praticados no mês de fevereiro deste ano, sendo um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Dracena

Foro de Dracena

1ª Vara

Rua Bolívia, 137, Dracena-SP - cep 17900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500537-34.2022.8.26.0168 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500537-34.2022.8.26.0168

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria - 2087639/2022 - 01º D.P. DRACENA, 17811593 - 01º D.P. DRACENA, 2087639 - 01º D.P. DRACENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBSON RIBEIRO DA SILVA

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE TABUCHI DA SILVA

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ROBSON RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 22 de março de 2022, por volta das 08h00min, na Rua Fernão Dias, 897, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu para si, coisas alheias móveis consistentes em setenta e cinco metros de fios elétricos de cobre, avaliados em R\$330,00 (trezentos e trinta reais), conforme auto de avaliação de fls. 31/32, de propriedade de Akio Ohara.

Recebida a denúncia em 12 de agosto de 2022 (fls. 76).

O réu foi citado (fls. 80) e apresentou defesa prévia à acusação (fls. 86/88).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls.

90/91).

Em audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o réu.

Em alegações finais o Ministério Público requereu a procedência do pedido condenatório nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, rogou pela absolvição do acusado.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), relatório de investigações (fls. 07/13), auto de avaliação (fls. 31/32), laudo pericial (fls. 44/51), bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa.

A vítima declarou que tem uma casa situada na Rua Fernão Dias, 897, Jardim São Francisco, nesta cidade, a qual passa por reformas, destinada à locação. No último dia 04 de março, pela manhã, foi constatado o furto de 50 metros de cabo 10 mm, 50 metros de fios de 2,5 milímetros e cerca de 25 metros de fios velhos. O material estava instalado nesta casa. Ainda não repôs o material subtraído. Mostrada a foto do acusado, disse que não conhece referida pessoa (fls. 30).

O réu foi ouvido na fase administrativa e declarou que é dependente químico e alcoólico, afirmando que, por vezes, pratica pequenos furtos de fios em obras e em residências vazias ou em reformas a fim de alimentar seu vício. Declara que na data dos fatos (08/03/2022) foi flagrado em posse de fios furtados, que havia acabado de subtrair de um imóvel em reforma, bem como, de que sempre portava um alicate tipo turquesa que utilizava para cortar os fios nos imóveis. Declara também, que praticou entre 07 a 10 furtos de fios nos últimos dias, porém não sabe indicar todos os endereços, pois sempre praticava os furtos em estado de embriaguez e drogado, recordando-se apenas dos seguintes furtos: 01(um) furto praticado no final do ano de 2021, em um poço da Emdaep, próximo ao clube ABD; 02(dois) furtos praticados no mês de fevereiro deste ano, sendo um furto ocorrido em uma obra localizada na Rua Visconde do Rio Branco e outro furto ocorrido na Rua Ipiranga, próximo ao cruzamento com a Rua Euclides da Cunha; 01(um) furto neste mês de março, praticado em uma obra próximo ao cruzamento com a Rua Anália Franco. Declara que, quando verificava que nas imediações dos imóveis ocorriam pouco movimento, sentia-se mais seguro e subia nos postes padrão e cortava os fios e, posteriormente, cortava os fios dentro dos imóveis. Porém, quando as imediações eram mais movimentadas, adentrava aos imóveis e construções e subtraía somente a fiação de dentro, não mexendo nos fios do padrão para evitar ser surpreendido. Narra que repassava os fios para outros usuários conhecidos pelos vulgos de "Magrão" e "Do corre" que queimava e vendia os fios velhos localizados no Jardim Brasilândia (fls. 14/15). Interrogado em Juízo,...

Pois bem.

As provas constantes dos autos formam um conjunto coeso e concatenado, indicando o réu como autor do furto.

A atuação do acusado, demonstra a ação delituosa. Aliado a isso, temos a própria confissão do réu acerca da dinâmica do furto perpetrado.

Nesse sentido:

Apelação - Furto simples - Condenação - Recurso da defesa - Pedido de absolvição por falta de provas - Não acolhimento - Materialidade e autoria comprovadas - Vítimas e testemunhas firmes ao ratificarem os termos da acusação - Réu preso em flagrante e reconhecido pelas vítimas - Depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo, notadamente quando ausente dúvida sobre a sua imparcialidade - Confissão - Prova oral harmônica e coesa - Condenação de rigor - Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal - Impossibilidade - Furto praticado em via pública, na presença das vítimas - Aparelho de telefonia celular subtraído do interior do automóvel das vítimas - Maior reprovabilidade do ato - Valoração negativa da circunstância judicial da "culpabilidade", prevista no artigo 59 do Código Penal - Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea - Descabimento - A flagrância torna a confissão do réu desnecessária para a

elucidação da verdade real - Preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Pleito de redução do acréscimo de 1/4 (um quarto) promovido na segunda fase da dosimetria, por força da reincidência - Não cabimento - Motivação concreta (reincidência específica) que autoriza a exasperação em patamar superior ao mínimo de 1/6 (um sexto) - Pleito de fixação do regime inicial aberto - Impossibilidade - Reincidência - Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 1502606-58.2019.8.26.0228; Relator (a): Juscelino Batista; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data de Registro: 24/04/2020).

Apelação - Furto simples - Provas suficientes à condenação - Imagens da ação criminosa captadas pelo sistema de monitoramento do local - Consistente depoimento do representante da vítima - Confissão do réu em Juízo - Inaplicabilidade do princípio da insignificância - Conduta que não pode ser considerada irrelevante - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Condenação mantida - Pena-base fixada acima do mínimo legal, com fundamento nos maus antecedentes - Aumento de 1/6 por conta da circunstância agravante da reincidência - Regime inicial semiaberto mantido - Maus antecedentes e reincidência do réu a obstarem a concessão de benesses - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0002795-59.2014.8.26.0625; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Taubaté - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020).

Apelação da Defesa - Furto simples - Provas suficientes à condenação - Prisão em flagrante em poder do aparelho de telefone celular furtado - Confissão judicial - Consistentes depoimentos dos policiais militares - Princípio da insignificância - Inaplicabilidade - Péssimos antecedentes criminais - Ofensividade jurídica da conduta daqueles que demonstram total desprezo pelo patrimônio alheio - Condenação mantida - Pena imposta com moderação, no mínimo legal - Inviabilidade de aplicação de medida de segurança, com internação - Pretensão que pode ser perquirida espontaneamente pelo acusado - Recurso de apelação desprovido. (TJSP; Apelação Criminal 0006652-28.2012.8.26.0288; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ituverava - 2ª Vara; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019).

Ademais, conforme relatório de investigações de fls. 07/13, foi constatado pelo investigador de polícia que, em razão das informações prestadas pelo acusado com relação às características das obras e referências de ruas, o delito mencionado em seu interrogatório "01 (um) furto neste mês de março, praticado em uma obra próximo ao cruzamento com a Rua Anália Franco" se tratava do crime apurado nestes autos. Não merece amparo à aplicação do princípio da insignificância ao presente caso, uma vez que referido princípio não pode ser aplicado de maneira indiscriminada, sob pena de incentivo ao cometimento de delitos de pequena monta. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os requisitos necessários à aplicação do princípio da insignificância, a saber: (i) a mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC84.412/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 19/10/2004).

No presente caso, não se pode considerar que a lesão jurídica provocada é inexpressiva. Além disso, ponderando-se a condição socioeconômica da população em geral deste município ao valor do bem subtraído, a conduta imputada ao acusado reveste-se de significativa responsabilidade social. Deve-se considerar, ainda, a sensação de intranquilidade que essa espécie de conduta causa em cidades pequenas, tanto que a própria população rechaça a conduta acionando a polícia. Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, na forma descrita na denúncia.

Dito isso, passo à dosimetria da pena.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar. O acusado ostenta maus antecedentes (Processo nº 1500379-76.2022.8.26.0168 - fls. 67 e o processo 1501761-41.2021.8.26.0168 - fls. 69), uma vez que, de acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, "a condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos maus antecedentes" (HC 281662 RS 2013/0370156-0; Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA; Publicação: DJe 03/04/2014; Julgamento: 27 de março de 2014; Relator: Ministra LAURITA VAZ). Não existem elementos aptos à valoração da sua personalidade, bem como sua conduta social. As consequências do crime são aquelas ocorridas usualmente e o comportamento da vítima em nada influenciou para o cometimento do delito. Deste modo, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

No mais, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Assim, fixo a pena final, corporal e pecuniária, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há notícias da condição econômica do réu. Sendo assim, o valor unitário dos dias-multa deve ser fixado no mínimo de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo como regime inicial de cumprimento de pena o aberto.

Diante da presença dos requisitos legais do art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade a ser definida pelo Juízo das Execuções Criminais, pelo tempo da pena substituída.

Em razão da aludida substituição, resta prejudicada a suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o réu ROBSON RIBEIRO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena substituída.

Concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade, salvo se estiver preso por outro processo.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao Instituto de Identificação competente (IIRGD);
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral (CRFB, art. 15, III);
- c) intime-se o condenado para o pagamento da multa (CP, art. 50, caput).

Honorários na forma do convênio.

Custas na forma da lei.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Dracena, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA